



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/511/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני**

רבוע כחול נדל"ן בע"מ

התובעת

באמצעות ב"כ: ש. בירן ושות' - עו"ד אורי ששון ו/או נטלי
אזולאי
ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון), תל אביב 64238

נגד

ויטראז' מרכז ארועים בע"מ

הנתבעת

באמצעות ב"כ: עו"ד רשף שי
הארבעה 28, תל אביב - יפו
טל': 0527907084 פקס: 035057279

פסק דין

**עניינה של התביעה בדרישה לחייב את הנתבעת בחלקה בעלות תיקון חיפוי אריחי הקירות
החיצוניים של הבית המשותף בהן נשאה התובעת לבדה בהתאם לשיעורים הקבועים בתקנון
המוסכם.**

א. רקע עובדתי:

- ענייננו בבית משותף ברחוב האירוסים 6 נס ציונה המצוי במקרקעין הידועים כגוש 3845
חלקה 269 (להלן: "**הבית המשותף**"). התובעת, היא בעלת הזכויות בחלקת משנה 1 בבית
המשותף והנתבעת היא בעלת הזכויות בחלקת משנה 7 בבית המשותף.
- התביעה הוגשה בתחילה נגד בעלי זכויות נוספים בבית המשותף בדרישה לחייבם בעלות
תיקון חיפוי אריחי הקירות החיצוניים של הבית המשותף בהן נשאה התובעת כאשר במהלך
ההליך הגיעה התובעת להסכמות עם חלקם. נגד נתבע נוסף ניתן על ידי פסק דין בהעדר הגנה
ביום 8.3.18 וכנגד נתבע אחר נמחקה התביעה לאחר שהתברר כי מכר את זכויותיו בבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/511/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף. הנתבעת היא היחידה שלא הסדירה את התשלום ולפיכך התביעה נותרה להכרעה בעניינה בלבד.

3. הבית המשותף מונה 7 יחידות כשהיחידות של התובעת והנתבעת בתביעה זו הן היחידות הגדולות (ביחידתה של התובעת מופעל סופרמרקט וגודלה 2,212 מ"ר וביחידתה של הנתבעת מופעל אולם אירועים ושטחה 2,156 מ"ר). שאר היחידות הן יחידות קטנות בשטחים שבין 62 מ"ר ל-115 מ"ר. יחידת התובעת מושכרת לחברת מ. יוחננוף ובניו 1988 בע"מ (להלן: "יוחננוף").

4. לבית המשותף נרשם תקנון מוסכם. סעיף 3 לתקנון הבית המשותף קובע את שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף כדלקמן:

3. שיעור ההשתתפות בהוצאות על פי סעיף 58 לחוק יהיה כדלקמן:

דירה חלקת משנה מספר 1 57/143 חלקים.
דירה חלקת משנה מספר 2 2/143 חלקים.
דירה חלקת משנה מספר 3 1/143 חלקים.
דירה חלקת משנה מספר 4 1/143 חלקים.
דירה חלקת משנה מספר 5 1/143 חלקים.
דירה חלקת משנה מספר 6 1/143 חלקים.
דירה חלקת משנה מספר 7 80/143 חלקים.

✓ 2

5. ביום 28.6.12 נשלח מכתב מטעם עיריית נס ציונה למר טיזאבי מנהל הנתבעת החתום על ידי מר אנדרי דיסקין מהנדס מבנים מסוכנים בעיריית נס ציונה (להלן: "דיסקין") בו צוין כי מבדיקה שנערכה נמצאו נפילות של אריחים מחיפוי החוף בקומה העליונה וליד החלון בקומה השנייה. במסגרת המכתב נדרשה הנתבעת לבצע תיקון מיידי של מלוא הליקויים. המכתב הוגש כמוצג ת/14 לתיק מוצגים.

6. ביום 24.03.16 נשלח מכתב נוסף מאת דיסקין לנתבעת. במסגרת המכתב התריע דיסקין על נפילת אריחים מן הקיר המערבי בבית המשותף ודרש מן הנתבעת לבצע תיקון מיידי בבית המשותף. המכתב צורף כנספח 4 לכתב התביעה.

7. ביום 26.9.16 נשלח מכתב מאת דיסקין ליוחננוף במסגרתו צוין כי תופעת נפילת האריחים מהווה סכנת חיים מוחשית ונדרש לתקן את הליקויים בבית המשותף באופן מיידי. המכתב צורף כנספח 12 לכתב התביעה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/511/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

8. ביום 15.12.16 נשלח מכתב נוסף מאת דיסקין לנתבעת במסגרתו צויין כי העירייה רואה את הנתבעת כאחראית לכל נזק שיגרם ועליה לתקן את כל הליקויים בחזית המערבית בתוך 30 יום, המכתב צורף כנספח ז' לכתב ההגנה.

9. בסוף שנת 2016 ובמהלך שנת 2017 ביצעה התובעת בעצמה את תיקון האריחים בקירות החיצוניים של הבית המשותף וזאת כיוון שהנתבעת לא הסכימה להשתתף בעלות התיקונים תוך שטענה כי השיפוצים שבוצעו בנכסה של התובעת הם שגרמו לנפילת האריחים. על פי כתב התביעה ההוצאות שהוציאה התובעת לשם ביצוע תיקון האריחים בקירות החיצוניים עמדו על סך כולל של 152,716 ש"ח כשלטענת התובעת על הנתבעת לשאת ב- 85,435 ש"ח מסכום זה בהתאם לשיעור ההשתתפות הקבוע בתקנון המוסכם.
להלן יפורטו ההוצאות:

א. סך של 38,891 ש"ח בגין חיזוק לוחות האבן והשלמת לוחות שנפלו בבית המשותף, לפי חשבונית מאת חברת לידאני הנדסה בע"מ מיום 05.12.16 אשר צורפה כנספח 1 לתצהיר המשלים של מר רדו קאופמן.

ב. סך של 2,165 ש"ח בגין בדיקת חיפוי לוחות האבן בבית המשותף, לפי חשבונית מאת מכון התקנים הישראלי מיום 15.03.2017 אשר צורפה כנספח 20 לכתב התביעה.

ג. סך של 10,530 ש"ח בגין חוות דעת הנדסית בנוגע לחיפוי אבן בחזית הבית המשותף, לפי חשבונית מאת המהנדס שי פורמן מיום 09.04.2017 אשר צורפה כנספח 20 לכתב התביעה.

ד. סך של 89,430 ש"ח בגין חיזוק לוחות האבן והשלמת לוחות שנפלו בבית המשותף, לפי חשבונית מאת לידאני הנדסה בע"מ מיום 26.04.17 אשר צורפה כנספח 1 לתצהיר המשלים של מר רדו קאופמן.

ה. סך של 11,700 ש"ח בגין חיזוק לוחות האבן והשלמת לוחות שנפלו בבית המשותף, לפי חשבונית מאת לידאני הנדסה בע"מ מיום 06.06.17 אשר צורפה כנספח 1 לתצהיר המשלים של מר רדו קאופמן.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/511/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

10. ביום 8.3.18 ניתן על ידי פסק דין בהעדר הגנה כנגד הנתבעת במסגרתו חויבה לשלם לתובעת סכום של 85,438 ש"ח בגין תיקון האריחים. ביום 7.10.18 ניתנה על ידי החלטה המקבלת בקשת הנתבעת לביטול פסק הדין ומורה על ביטולו.

11. ביום 2.1.20 התקיים דיון הוכחות במסגרתו העידו מטעם התובעת העדים הבאים: המהנדס שי פורמן (להלן: "פורמן"), מר רדו קאופמן- נציג התובעת (להלן: "קאופמן"). ביום 18.5.22 התקיים דיון הוכחות נוסף במהלכו העידו מר פורמן ומר קאופמן על חוות דעת משלימה ותצהיר משלים שהוגשו מטעם התובעת בהתאם להחלטתי מיום 23.1.20 וכן העידו מטעם הנתבעת: האדריכל זוהר שבתאי (להלן: "שבתאי") וכן מר ביז'אן טיזאבי – מנהל הנתבעת (להלן: "טיזאבי").

12. לאחר דיון ההוכחות מיום 18.5.22 הגישו הצדדים סיכומי טענות בכתב. סיכום טענות מטעם התובעת הוגש ביום 21.8.22. סיכום טענות מטעם הנתבעת הוגש ביום 11.12.22. סיכומי תשובה מטעם התובעת הוגשו ביום 17.1.23.

13. יצוין כי הדיונים בתיק זה נדחו פעמים רבות וזאת בעקבות נסיבות אישיות חריגות של הצדדים ושל העדים מטעמם. עוד יצוין כי נסיונות רבים שנעשו על ידי להוביל את הצדדים לפתרון הסכסוך בדרך של פשרה לא צלחו.

ב. טענות הצדדים:

תמצית טענות התובעת:

14. לטענת התובעת בחודש מרץ 2016 נשלח לנתבעת מכתב מטעם מהנדס עיריית נס ציונה בדרישה לבצע תיקון מיידי של אריחים הנופלים מן הקירות החיצוניים של הבית המשותף המהווים סכנת חיים מוחשית, המכתב צורף כנספח 4 לכתב התביעה. נטען כי הנתבעת התנערה מאחריות והטילה את האחריות הבלעדית בעניין נפילת האריחים על התובעת תוך שטענה כי נפילת האריחים מקורה בשיפוץ שערכה התובעת בנכסה.

15. עוד נטען כי בין התובעת והנתבעת התנהלו תכתובות שונות והן אף ערכו סיור משותף בנכס תוך שהתובעת הציעה לנתבעת למנות מהנדס בורר אשר על פיו תיקבע חלוקת האחריות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/511/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הצעה זו של התובעת נתקלה בסירוב ולכן החליטה התובעת לבצע את התיקון על חשבונה וזאת בשים לב לבהילות ולסכנה שהשתקפה מנפילת האריחים כפי שבאה לידי ביטוי במכתב מהנדס העיר. התובעת שילמה בגין התיקון סך של 152,716 ש"ח כולל מע"מ.

16. לשיטת התובעת אין כל קשר בין נפילת האריחים לשיפוץ שבוצע בנכסה. התובעת ביססה טענותיה על חוות דעת של המהנדס פורמן בה נקבע כי לא נמצא בסיס לטענה לפיה נפילת האריחים אירעה בשל שיפוץ שנערך בנכסה של התובעת וכי הסיבה לנפילת האריחים מקורה בהעדר אמצעים לחיבור מכאני של האריחים לקיר. כן נטען כי חוות הדעת שהוגשה מטעם הנתבעים מבוססת על בדיקה ויזואלית בלבד זאת בניגוד לבדיקה פיזית שנערכה על ידי מהנדס התובעת.

17. התובעת טענה כי נשירת אריחים היא תופעה אשר התרחשה בבית המשותף שנים רבות קודם לשיפוץ שבוצע ולכן לא ניתן לקשור בין השניים. לשיטתה קמה לה זכאות לשיפוי בגין הוצאותיה לצורך תיקון הליקויים מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979 ומכוח סעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**") ואף מכוח עמידתה בתנאים הנדרשים אשר נקבעו בפסק הדין ע"א (י-ם) 179/84 **רוס נ' נציגות הבית המשותף** (להלן: "**הלכת רוס**").

18. עוד נטען כי עדות המומחה מר שבתאי מטעם הנתבעת היא עדות סברה שאינה קבילה כיוון שהתביעה עוסקת בסוגיה הנדסית בעוד מר שבתאי הוא אדריכל במקצועו. התובעת טענה כי הימנעותה של הנתבעת מלזמן לעדות את המהנדס מר נחום ברר מטעם יוחננוף נבעה מידיעתה כי עדות זאת תפגע בטענותיה והימנעות זו פועלת לרעתה.

19. נטען כי הנתבעת לא הוכיחה קשר סיבתי בין העבודות שביצעה יוחננוף לבין נשירת האריחים ולכן יש לדחות את טענתה.

20. כנגד טענת הנתבעת לפיה על פי מכתב העירייה נדרש תיקון בקיר המערבי בלבד טענה התובעת כי במכתב העירייה נדרש ביצוע מלוא הליקויים בבית המשותף. בנוסף נטען כי טענה זו של הנתבעת מתעלמת מכך שנמצא כי החיפוי החיצוני בבית המשותף הותקן בניגוד לתקן והיווה סיכון ממשי.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/511/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

21. התובעת טענה כי פעלה לתקן את מלוא אריחי החיפוי שנדרש תיקונם בהתאם לחוות דעת המהנדס מטעמה ובשים לב לדו"ח מכון התקנים. לפיכך דרשה לחייב את הנתבעת בחלקה בעלות תיקון חיפוי אריחי הקירות החיצוניים בבית המשותף העומד על סכום של 85,435 ש"ח כולל מע"מ וכן בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בתוספת מע"מ כדין.

תמצית טענות הנתבעת:

22. לטענת הנתבעת עבודות השיפוץ המאסיביות שערכה התובעת בנכסה לשם השכרתו והתאמתו לרשת המזון יוחננוף גרמו באופן ישיר לנפילת האריחים מן הקירות החיצוניים בבית המשותף.

23. נטען כי רק בשנת 2016, אותה השנה בה ערכה יוחננוף את עבודות השיפוץ, הקימה התובעת גדר היקפית כדי למנוע פגיעה בציבור עקב נפילת אריחים. לטענת הנתבעת סמיכות המועדים מעידה על קשר בין עבודות השיפוץ לנפילת אריחים אשר אילצה את התובעת להקים גדר למניעת הסכנה.

24. עוד טענה הנתבעת כי נפילת האריחים המאסיבית החלה בסמוך למועד ביצוע העבודות על ידי יוחננוף. לתמיכה בעמדתה הגישה הנתבעת חוות דעת מטעם האדריכל זהר שבתאי אשר על פיה השיפוצים שנערכו על ידי התובעת או מי מטעמה בוצעו עם כלי עבודה כבדים במיוחד שגרמו לזעזועים במבנה ולפיכך החלו לנשור אריחי האבן מן הקירות החיצוניים.

25. הנתבעת טענה כי היא אינה חולקת על כך שהצבת האריחים בבית המשותף עובר לתיקון לא תאמה את התקן היום ולפיכך ציינה כי היא מסכימה שעליה להשתתף בחלק מן עלות התיקון החיצוני, אולם טענה כי יש לחלק הסכום לארבעה חלקים וזאת כנגד ארבע פאות המבנה ולחייבה בסכום הנוגע לקיר המערבי בלבד שכן על פי מכתב העירייה נדרש תיקון קיר זה בלבד. בנוסף טענה כי יש להפחית עוד מסכום זה כיוון שהשיפוץ בנכסה של התובעת הוא שהוביל לנפילת האריחים.

26. לטענת הנתבעת מכתב העירייה נגע לקיר המערבי בלבד והתובעת לא הסבירה את הצורך והדחיפות בביצוע התיקון בשאר קירות הבית המשותף כך שלא הוכח על ידה כי עיכוב שהיה נגרם על ידי הגשת תביעה עובר לתיקון היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/511/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

27. הנתבעת טענה כי עדי התובעת מר קאופמן ומר פורמן לא נכחו בשטח בעת ביצוע השיפוצים ונפילת האריחים ולפיכך כל עדותו של מר קאופמן היא עדות שמיעה שיש לדחותה. לעומת זאת, נטען כי עדי הנתבעת מר טיזאבי ומר שבתאי נכחו בנכס בעת ביצוע השיפוצים על ידי יוחננוף ולפיכך יש להעדיף את עדותם.

28. לטענת הנתבעת חוות הדעת של מר שבתאי לא עוסקת בסוגיה הנדסית הקשורה למבנה אלא בשאלה האם עבודות שביצעה התובעת הובילו להתנתקות האריחים לאורך הקיר המערבי ולכן עדותו קבילה.

29. עוד טענה הנתבעת כי גם במסגרת התביעה הכספית וגם במסגרת דרישת ההוצאות הכללית בכתב התביעה כללה התובעת את תשלום המומחה בסך 10,350 ש"ח, לטענתה מדובר בדרישה כפולה.

ג. דיון והכרעה:

המסגרת הנורמטיבית:

30. סעיף 58(א) לחוק המקרקעין קובע כדלקמן:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנהוג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לעניין זה, 'החזקה תקינה' – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בגמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

31. ככלל, זכותו של בעל דירה לפנות בדרישה לנציגות הבית שתבצע תיקון ליקוי ברכוש המשותף הפוגע בדירתו קבועה בסעיף 3(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין:

"בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה".



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/511/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

32. ברע"א 4984/17 חיים נ' נציגות הבית המשותף סוקולוב 48 קרית אתא, (פורסם בנבו, 14/12/17), (להלן: "עניין חיים") נקבע כי: "הטיפול במקרים בהם אחד הדיירים בבית משותף הוציא מכיסו הוצאות לצורך תיקון ליקויים ברכוש משותף, מחייב התייחסות למסגרת של דיני בתים משותפים. על הדייר הבודד להכיר במעמדה של נציגות הבית המשותף. אם לא כן, ירוקן מנגנון זה מתוכן. על רקע זה אין להשלים עם מצב בו איש הטוב בעיניו יתקן".

33. משכך, נקבע בפסק הדין בעניין חיים לעיל, כי על מנת שבעל דירה יזכה לשיפוי בגין הוצאותיו, עליו לעמוד בתנאים המצטברים הבאים:

- א. מדובר בליקוי ברכוש המשותף של הבית שהיה מוטל על נציגות הבית המשותף לתקנו על חשבונה.
- ב. פניה לנציגות הבית המשותף בדרישה לתיקון הליקוי, וסירובה לתקן.
- ג. עיכוב שהיה נגרם בגין פניה למפקח על רישום מקרקעין היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי.
- ד. אי התיקון בהקדם יפגע בצורה קשה וברורה ביכולתו של בעל הדירה לעשות שימוש בדירתו.
- ה. תיקון הליקוי ברכוש המשותף בצורה נאותה.
- ו. שיפוי בגין הוצאות סבירות שהוצאו לצורך תיקון הליקוי.

34. פסק הדין בעניין חיים הרחיב את רשימת התנאים שגובשו בפסיקות קודמות (ראו: הלכת רוס. ע"א (מחוזי י-ם) 6403/05 ביטון נ' דיירי הבית המשותף, (פורסם בנבו, 15/2/06). עש"א (מחוזי חי') 5863-12-16 אביטן נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו, 4/4/17)).

מן הכלל אל הפרט:

35. אקדים אחרית לראשית ואומר כי לאחר ששמעתי את העדויות והוצגו בפניי הראיות סבורה אני כי דין התביעה להתקבל. להלן יפורטו טעמי.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/511/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

36. אין חולק כי הקירות בהם בוצע תיקון האריחים מהווים רכוש משותף. התיקונים ברכוש המשותף בוצעו כאמור על ידי התובעת כבעלת זכויות בבית המשותף.

37. הנתבעת אינה חולקת על כך שעליה להשתתף בחלק מעלות התיקון שבוצע, כאשר לטענתה יש להפחית מן הסכום אותו דרשה התובעת הן כיוון שהשיפוץ שביצעה התובעת הוא שגרם לנפילת האריחים והן כיוון שתיקון בשאר הקירות למעט הקיר המערבי לא היה הכרחי.

38. הנתבעת מסכימה כי הצבת האריחים עובר לתיקון לא תאמה את התקן נכון למועד התיקון. ראו לעניין זה עדותו של מר שבתאי המומחה מטעם הנתבעת בעמוד 9 שורות 8-17 לפרוטוקול דיון ההוכחות מיום 18.5.22 כדלקמן:

"ש. אתה מאשר את הקביעות של המומחה פורמן לגבי החיפוי החיצוני לא עומד בדרישות מפמ"ק 378.

ת. אני מסכים חלקית. המפמ"ק שהוצע, הבניין משנות ה-80, והוא הוצע הרבה שנים מאוחר יותר. בזמנו, כשבנו את הבניין ועשו את חיפוי האבן עשו הדבקה רטובה. היום נדרש עיגון פיזי עם דיבלים מיוחדים, או תלייה. רק מהנדס מתעסק בתקנים.
ש. בסעיף 5 לחוות דעתך השנייה אתה כותב שהמהנדס מפרט באופן מקצועי את הנדרש. אני מבין שאין לך מחלוקת עם המהנדס. זה שינוי של חוות הדעת שלך.
ת. מה שהוא דורש זה מקצועי ונכון, נכון להיות.
ש. אתה אמרת לביזאן שהאריחים לא מותקנים כמו שצריך ושיש לבצע חיזוק.
ת. אמרתי לו שצריך לבצע חיזוק עם דיבלים..."

39. הנתבעת מנסה לקשור בין השיפוץ שבוצע בנכסה של התובעת על ידי יוחננוף לבין נשירת האריחים, דא עקא שהעובדות מלמדות כי נשירת האריחים הייתה קיימת הרבה קודם. כך בתכנית היתר הבניה שהוגשה ביום 27.6.2012 על ידי מר טיזאבי עליה מופיעה חתימתו של מר שבתאי קיימת הערה בשרטוטי חזיתות המבנה כי השיפוץ כולל "חידוש הקירות המצופות אבן שיש (החלפת אבנים שבורות וחסרות באבן חדשה כדוגמת הקיים" (התוכנית הוגשה כמוצג ת/1 לתיק מוצגים) מסמך זה מעלה כי תופעת התנתקות האריחים בחזיתות הבית המשותף הייתה קיימת עוד בשנת 2012. הדברים מקבלים משנה תוקף למקרא מכתבו של מהנדס עיריית נס ציונה מיום 28.6.12 בו נכתב כי: "מבדיקה שערכנו בבניין ברחוב ביל"ו 8-



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/511/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אולמי ויטראז אשר בבעלותך נמצא כי נפלו אריחים מחיפוי חוץ מקומה העליונה וליד החלון בקומה השניה" (המכתב הוגש כמוצג ת/14 לתיק מוצגים). מר טיזאבי אף העיד בחקירתו כי: "...לשאלת המפקחת האם כבר ב-2012 עלה נושא האריחים, אני משיב כן, ותקנו במסגרת ההיתר את מה שהיינו צריכים לתקן" (ראו עמוד 20 שורות 21-23 לפרוטוקול דיון ההוכחות מיום 18.5.22).

40. התובעת הציגה תמונה מתאריך 23.8.2011 וכן תמונה נוספת משנת 2015 בהן נראים אריחים מנותקים במוקדים שונים בקירות הבית המשותף (התמונות צורפו כנספח 4 וכנספח 5 לתצהיר קאופמן).

41. עולה אפוא כי תופעת נפילת האריחים החלה מספר שנים לפני השיפוץ והניסיון לקשור בין האירועים דינו להידחות.

42. הנתבעת לא הצליחה להוכיח ולשכנע כי נפילת האריחים נוצרה כתוצאה מהשיפוץ שערכה התובעת. האריחים הודבקו בעבר בהדבקה רטובה כפי שעולה מחוות הדעת של מר פורמן (עמוד 13 לחוות הדעת) ושוכנעתי כי הבלאי וההתקנה הבעייתית הם שגרמו לנפילתם.

43. העבודות שביצעה התובעת באמצעות השוכר מטעמה הגם אם בוצעו בכלי עבודה מסיביים לא הן הגורם לנפילת האריחים ויש לדחות טענת הנתבעת בעניין זה.

44. באשר לטענה לפיה לא היה על התובעת לבצע תיקונים בשאר הקירות מעבר לקיר המערבי הרי שגם טענה זו דינה להידחות.

45. במכתב ששלחה העירייה לנתבעת מיום 24.3.16 וצורף לכתב התביעה כנספח 4 הדרישה היא כי יש לתקן את מלוא הליקויים בבית המשותף. אף הנתבעת בעצמה דרשה מהתובעת במכתב שנשלח ביום 9.11.16 וצורף כנספח ד' לתצהירו של מר טיזאבי כי יש לבצע תיקון האריחים בכל המבנה. מעבר לכך מעדותו של מר שבתאי עולה כי הוא היה עד לנפילת אריחים בודדים בקיר הדרומי ובקיר המזרחי (ראו עמוד 9 שורות 21-23 לפרוטוקול דיון ההוכחות מיום 18.5.22) גם עדותו מלמדת כי נפילת האריחים התרחשה באזורים נוספים ולא רק בקיר המערבי.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/511/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

46. אני סבורה כי טוב עשתה התובעת שפעלה לתיקון הקירות כולם. נפילת האריחים היא תופעה שאין להקל בה ראש והיא עלולה לגרום לסכנת חיים הן לבעלי הדירות והן לעוברי אורח ולבאי המרכז המסחרי מושא התביעה.

47. מקובלת עלי בעניין זה עמדתו של המהנדס פורמן לפיה: "נשירת האריחים בחיפוי חוץ הנה תופעה מסוכנת ביותר, אשר עלולה לגרום לנזק לרכוש ופגיעה בנפש, בדרך כלל תופעת נשירת אריחים שהודבקו הולכת וגוברת במשך הזמן ולכן כאשר מתגלית התופעה היא מצביעה על כשל באופן ביצוע החיפוי וההתייחסות היא כי אין אבן בודדת שנופלת יש אבן ראשונה שנופלת" (עמוד 12 לחוות הדעת). כך גם במכתב שנשלח מטעם מהנדס העיר מיום 26.9.16 שצורף כנספח 12 לכתב התביעה צוין המובן מאליו לפיו תופעת נפילת האריחים מהווה סכנת חיים מוחשית.

48. לכן שעה שהתגלתה תופעה זו בבית המשותף היה צורך לפעול לתיקון המצב הקיים בדחופות על מנת למנוע את הסכנה הנשקפת מנפילת האריחים, זאת קל וחומר כאשר ההתקנה של האריחים בבית המשותף היא התקנה שאינה עומדת בתקן המחייב כיום. בהתאם לכך מצאתי כי אכן עיכוב ביצוע התיקון היה עלול להביא להחמרה ואף לסיכון חיי אדם.

49. לאור האמור אני קובעת כי על הנתבעת לשאת בחלקה בעלות תיקון האריחים.

ד. סוף דבר:

50. דין התביעה להתקבל. אני מורה לנתבעת להשיב לתובעת את חלקה בעלות השיפוץ שביצעה התובעת בהתאם לשיעור הקבוע בתקנון המוסכם של הבית המשותף בסך 85,435 ש"ח.

51. כן אני מחייבת את הנתבעת בהוצאות משפט לטובת התובעת בסך של 10,000 ש"ח.

52. סכומים אלו ישולמו בתוך 45 יום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד מועד התשלום בפועל.

ניתן היום, 23.5.2023, ג' סיון תשפ"ג, בהעדר הצדדים.

**ציפי קוינט שילוני
מפקחת על רישום מקרקעין**